

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2867/2530

นาง สุมิตรา นิมมานะเกียรติ
นาย สิทธิ หรือ ขวลิต สินตระ การ ผล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 197, มาตรา 201

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์เวลา 8.30 นาฬิกา โจทก์ทราบนัดแล้วศาลออกนั่งพิจารณาเวลา 8.45 นาฬิกา ไม่ปรากฏต่อศาลในขณะนั้นว่าโจทก์มาถึงศาลแล้วหรือร้องขอเลื่อนคดี หรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาลก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายคดี การที่ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาให้ยกฟ้องแล้วมีคำสั่งใหม่ว่าให้จำหน่ายคดี จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การถึงที่ทำการของศาลกับการถึงห้องพิจารณาคดีนั้นต่างกันแม้โจทก์ไปถึงศาลก่อนเวลาแต่ไม่เข้าห้องพิจารณาก็ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 มิได้บังคับให้ศาลต้องสอบถามจำเลย เป็นเรื่องที่จำเลยต้องแจ้งต่อศาลว่าตนตั้งใจจะดำเนินการพิจารณาต่อไป จำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเพื่อจะได้มีโอกาสซักค้านพยานโจทก์เป็นคนละกรณีกับการตั้งใจจะให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป.

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์วันที่30 กรกฎาคม 2528 เวลา 8.30 นาฬิกา วันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาล ฝ่ายจำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่น ศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด จึงให้ยกฟ้อง ส่วนคำร้องขอเลื่อนคดีไม่จำเป็นต้องส่งต่อมาศาล ชั้นต้นสั่งยกเลิกคำสั่งเดิมเป็นสั่งจำหน่ายคดีอ้างว่าเป็นการผิดพลาดไป

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นไม่รับคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทราบวันเวลานัดสืบพยานโดยชอบแล้วครั้งถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา 8.55 นาฬิกา เกินเวลานัดไปแล้ว 25 นาที ไม่ปรากฏต่อศาลในขณะนั้นว่าโจทก์มาถึงศาลแล้วหรือร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาลเสียก่อนที่จะมีคำสั่งจำหน่ายคดี การที่ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาให้ยกฟ้องแล้วมีคำสั่งใหม่ว่าให้จำหน่ายคดี ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว..... ฯลฯ...การถึงที่ทำการของศาลกับการถึงห้องพิจารณาคดีนั้นต่างกัน แม้โจทก์ไปถึงศาลก่อนเวลาแต่ไม่เข้าห้องพิจารณาก็ถือได้ว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา..... ฯลฯประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 มิได้บังคับให้ศาลต้องสอบถามจำเลย เป็นเรื่องที่จำเลยต้องแจ้งต่อศาลว่าตนตั้งใจจะให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป คดีนี้จำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเพื่อจะได้มีโอกาสซักค้านพยานโจทก์ ซึ่งเป็น

คนละกรณีกับการตั้งใจจะให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปเมื่อศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ขาด
นัดพิจารณาแล้ว ก็ไม่มีพยานโจทก์ที่จำเลยจะชักค้ำหน้าจำเป็นที่จะต้องสั่งคำร้องขอ
เลื่อนคดีของจำเลยเพื่อชักค้ำหน้าพยานโจทก์ไม่

พิพากษายืน.

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ส่อง สุขะบุญณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>